

Interne Vergabe-, Fach- und Rechtsakte

Prüfung der NordSys Betriebserwerber GmbH nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Prüfung der NordSys Betriebserwerber GmbH nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB

Prüfansatz

Der Erwerb aus der Insolvenz genügt nicht allein. Zu prüfen sind kumulativ die Unternehmensumstrukturierung, das vollständige oder teilweise funktionale Einrücken in die ursprüngliche Auftragnehmerstellung, die Erfüllung der ursprünglich festgelegten Eignungsanforderungen und das Ausbleiben weiterer wesentlicher Änderungen im Sinne des § 132 Abs. 1 GWB.

Ursprüngliche Eignungsanforderungen

Anforderung aus 2023	Ursprünglicher Mindestmaßstab	Nachweis Erwerberin	Status	Freigabebedingung
Berufshaftpflicht	5 Mio. EUR Personen- und Sachschäden, 2 Mio. EUR Vermögensschäden	vorläufige Deckungszusage	gelb	endgültige Police vor Zustimmung
Umsatz IT-Betrieb	mindestens 4 Mio. EUR im Mittel	Erwerberin neu gegründet; Finanzierungs- und Patronatsnachweis	gelb	wirtschaftliche Leistungsfähigkeit funktional und belastbar belegen
Referenzen	zwei vergleichbare kommunale 24/7-Betriebe	übergehender Betriebsteil und Schlüsselpersonal; eigene Referenz noch nicht vorhanden	gelb	zulässige Zurechnung und tatsächliche Ressourcenübernahme dokumentieren
Informationssicherheit	ISO 27001 oder gleichwertiges System	Zertifikat der insolventen Gesellschaft nicht übertragbar	rot	eigenes Audit oder prüffähiger gleichwertiger Nachweis
Fachpersonal	mindestens acht benannte Fachkräfte	sieben Übergänge plus Reserve	gelb	Qualifikation und Verfügbarkeit Reserve prüfen
Ausschlussgründe	Eigenerklärungen und Registerprüfung	Eigenerklärung eingegangen	gelb	Wettbewerbsregisterabfrage und Steuerbescheinigung

Kontinuität des Betriebs

Leistungsbaustein	Übernommene Ressourcen	Änderung gegenüber Ursprungsvertrag	Risiko	Ergebnis
Service Desk	System, Historie, Kernteam	Rechtsträgerwechsel	Datenschutzfreigabe	grundsätzlich kontinuierlich
Systembetrieb	fünf von sechs Administratoren	Reservekraft neu	Einarbeitung	nur mit Übergabeplan
Rufbereitschaft	sieben Beschäftigte	Pool um eine Person kleiner	Dienstplanstabilität	Nachweis offen
Informationssicherheit	Prozesse übernommen	Zertifikat und Beauftragter wechseln	wesentliches Eignungsrisiko	derzeit keine Freigabe
Vergütung	unverändert angeboten	keine	keine	unkritisch
Laufzeit und Umfang	unverändert angeboten	keine	keine	unkritisch

Prüfung weiterer wesentlicher Änderungen

Kontrollfrage nach § 132 Abs. 1 GWB	Feststellung	Bewertung
Hätten geänderte Bedingungen andere Unternehmen zugelassen oder ein anderes Angebot ermöglicht?	keine Änderung vorgesehen	derzeit nein
Verschiebt sich das wirtschaftliche Gleichgewicht zugunsten der Erwerberin?	Preise, Haftung und Vertragsstrafen bleiben gleich	derzeit nein
Wird der Umfang erheblich ausgeweitet?	keine zusätzlichen Fachverfahren	nein
Liegt der Auftragnehmerwechsel außerhalb des § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4?	funktionale Ressourcenübernahme noch nicht vollständig belegt	offen

Zwischenentscheidung

Die Zustimmung wird bis zur Klärung der rot und gelb markierten Punkte zurückgestellt. Der Fachbereich darf keine faktische dauerhafte Leistungserbringung durch die Erwerberin zulassen. Unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen werden getrennt als Interimsbedarf dokumentiert und dürfen die Prüfung des Auftragnehmerwechsels nicht vorwegnehmen.